SECRETARIA DE VARA
Fls. 123
1

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
20ª VARA CÍVEL DE FORTALEZA

Proc. n. 95.02.15878-4 (1.463/95)
PEDIDO DE CONCORDATA PREVENTIVA
REQUERENTE : DISTRIBUIDORA ACARAUENSE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Vistos e examinados os autos acima identificados.

Cuida-se de pedido de concordata preventiva ajuizado pela DISTRIBUIDORA ACARAUENSE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA., sediada nesta Capital, por advogado formalmente constituído.

A requerente oferece aos credores, por saldo do que lhes deve, o pagamento integral dos respectivos créditos em um biênio, com a promessa de resgatar o equivalente a dois quintos (2/5) ao termo do primeiro ano.

Ao que salienta, a moratória seria condição sine qua non para a superação da crise por que passa, originada pela retração das vendas e pelas altas taxas de juros a saldar, estas decorrentes de operações bancárias para a aquisição de capital de giro. Em última análise, insinua, o culpado é o governo,por sua política econômica de "arrôcho"...

Admite que teve títulos protestados.

Alude ao capital, ao estoque,aos débitos e créditos a receber, enfim a tudo o que interessa no caso.

O órgão do Ministério Público, ouvido, posicionou-se pelo atendimento da pretensão.

Relatei, decido.

Cumpre analisar o pedido ao foco do Dec.-Lei n. 7.661, de 21-06-45.

A requerente tem títulos de sua responsabilidade protestados por falta de pagamento. E, ao que se infere, não é apenas um, são vários. Não foi sem motivo que a requerente deixou de mostrar certidões dos cartórios de protesto.

Ao ferir o art. 158, IV, da Lei Falimentar, observa JOSÉ DA SILVA PACHECO que, não obstante preencha a empresa todos os requisitos legais, **se tiver título protestado por falta de pagamento carece de condições para a concordata. Esta, por conseguinte, não lhe pode ser deferida** (v. Processo de Falência e Concordata, 5ª ed., Forense, p. 799).

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 16:38, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0246069-67.2000.8.06.0001 e código DAE9D7.

SECRETARIA DE VARA 124

Não me impressionam os julgados em sentido contrário. São todos contra-legem e destituídos de efeito vinculante.

A obrigação do juiz é cumprir a lei, jamais inovar fora dela.

Se a lei é anciã ou inconciliável com a realidade socio-econômica momentânea, urge pressionar o legislador para alterá-la, adaptando-a ao contexto, ou revogá-la. O que não se deve fazer é incutir no juiz a "necessidade" de desobedecê-la para confortar interesses setoriais, que, em regra, não se identicam com os interesses coletivos ou com a ordem pública (vista pelo prisma puramente jurídico ...).

Há que se considerar, ao demais, que nem sempre a bancarrota empresarial é culpa do governo ou da sua política econômica. Não raro deita raízes na gerência empírica e na mania de expansão (para dar a idéia de "fortaleza econômica), o que é deveras comum nesta banda do Brasil.

É o caso de se indagar ? Por que, apesar do governo , há empresas que atravessam incólumes as épocas de crise ?

A existência de títulos protestados por falta de pagamento **projetam razoável presunção de inviabilidade do cumprimento das obrigações decorrentes do estado concordatário, se deferido.**

Assim, a teor do que prescreve o art. 158, inc. IV , e 161 da Lei Falimentar, **em pleno vigor,** força é convir que **a existência de títulos protestados inibe o deferimento do pedido de concordata preventiva, acarretando a declaração da falência** (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5.577 , DE PACAJUS, REL. DESEMBARGADOR JOSÉ BARRETO DE CARVALHO, IN DIÁRIO DA JUSTIÇA DE 30-08-88).

Indefiro o pedido de concordata preventiva e decreto a falência da **DISTRIBUIDORA ACARAUENSE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada , com sede na **Rua Virgílio Brígido, nº 495, Álvaro Weyne,** nesta Capital e depósito na **Avenida Sargento Hermínio, nº 3.350, Presidente Kennedy**, nesta mesma cidade, a qual tem como sócios **Raimundo Rocha Regadas e Graça Maria de Miranda Regadas.**

Hora: meio-dia de hoje (12-07-95).

Fixo o termo legal da falência em sessenta (60) dias, a partir da data do ajuizamento do pedido de concordata preventiva.

Nomeio síndico o BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S. A. -

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 16:38, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0246069-67.2000.8.06.0001 e código DAE9D7.

SECRETARIA DE VIANA
Fls. 125

BEC, a quem se intime, com urgência, por mandado, da presente nomeação.

Marco o prazo de vinte (20) dias para os credores apresentarem as declarações e documentos justificativos dos seus créditos.

Determino ao Sr. Diretor de Secretaria que cumpra o que determina o art. 15, inc. I, II, §§ 1º e 3º e art. 16 , parágrafo único, da Lei Falimentar.

Dê-se publicidade, registre-se e intimem-se.

Custas ex lege.

Fortaleza, CE, 12 de julho de 1995.

LUIZ GERARDO DE PONTES BRIGIDO
JUIZ DE DIREITO

RECEBIMENTO
Recebi os autos nesta data,
Fortaleza, 12 de julho de 1995
Diretor de Secretaria

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 16:38, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0246069-67.2000.8.06.0001 e código DAE9D7.

CERTIDÃO

Certifico que registrei a sentença de fls. 123/124/125, no livro de nº 01.

Fortaleza 13 de 07 de 1995

Diretoria da Secretaria

Este documento foi liberado nos autos em 24/06/2013 às 16:38, é cópia do original assinado digitalmente por NATIA MARIA DA SILVA COELHO VIANA.
Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0246069-67.2000.8.06.0001 e código DAE9D7.